



L'evoluzione del dovere di diligenza

Development of the Duty of Care

Una guida introduttiva al diritto di Inghilterra e Galles. Il caso scozzese Donoghue è incluso perché ha influenzato profondamente il diritto inglese.

1. Il dovere è solo il primo passo

Il dovere giuridico di ragionevole diligenza (**duty of care**) riguarda una determinata persona e una determinata situazione. Per un'azione di **negligence** occorre poi verificare la violazione del dovere (**breach**), il nesso causale (**causation**) e un danno risarcibile (**recoverable damage**). La sola esistenza del dovere non prova l'intera domanda.

Esempio inventato: Una fabbrica consegna una bevanda sigillata a un bar. Chi la beve non l'ha comprata. L'azione contro il produttore può richiedere un dovere indipendente da un contratto. Prima si individua quel dovere; poi si esaminano errore, causa e danno.

2. Donoghue v Stevenson [1932] AC 562 [1]

Un'amica comprò ginger beer per la signora Donoghue. Donoghue sostenne che una lumaca decomposta fosse nella bottiglia opaca e che la bevanda l'avesse fatta ammalare. Non aveva un contratto con il produttore Stevenson. Lord Atkin formulò il principio del vicino (**neighbour principle**): bisogna considerare le persone strettamente e direttamente interessate dalla propria condotta, che si dovrebbero ragionevolmente avere presenti.

Chi ha vinto, e perché? Donoghue vinse l'appello alla House of Lords per 3 a 2. L'assenza di un contratto non escludeva il dovere del produttore verso il consumatore nelle circostanze allegate. La domanda poteva proseguire **se i fatti fossero stati provati**. Non erano ancora accertate la lumaca o una somma definitiva di risarcimento. [1]

Il "vicino" giuridico non è semplicemente chi abita accanto. Il prodotto doveva raggiungere il consumatore senza una ragionevole possibilità di controllo intermedio. Prima di Donoghue esistevano già alcuni doveri extracontrattuali: il caso non creò dal nulla ogni dovere senza contratto.



Informazioni inesatte e affidamento

3. Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [2]

Deciso nel 1963, pubblicato come **[1964] AC 465**. L'agenzia pubblicitaria Hedley Byrne voleva conoscere la solvibilità del cliente Easipower. Tramite la propria banca ottenne referenze da Heller, la banca di Easipower. Vi fece affidamento e perse oltre 17.000 sterline quando Easipower entrò in liquidazione.

La domanda era se un'informazione negligente potesse causare responsabilità per una perdita economica anche senza contratto. La decisione riconobbe un possibile dovere collegato all'assunzione di responsabilità (**assumption of responsibility**) e all'affidamento ragionevole (**reasonable reliance**). Non basta qualsiasi affermazione inesatta.

Chi ha vinto, e perché? Heller vinse. La referenza conteneva un'espressa clausola di esclusione della responsabilità (**disclaimer**), che in quel caso impediva la rilevante assunzione di responsabilità. Hedley Byrne non ottenne damages da Heller. Riconoscere un principio favorevole a possibili azioni non significa dare ragione all'attore concreto. [2]

4. Comprendere il vocabolario

Creditworthy: ritenuto capace di pagare i debiti. **Liquidation:** liquidazione della società.

Reliance: agire fidandosi di un'informazione. **Pure economic loss:** perdita finanziaria che non deriva da una lesione personale o da un danno ad altri beni.

Esempio inventato: Un'associazione universitaria chiede a una contabile una verifica su un fornitore prima di versare un anticipo. Lei accetta quella verifica per quella decisione. Scopo, responsabilità e affidamento contano; restano da provare violazione, causa e perdita risarcibile.

L'esito storico non rende efficace ogni disclaimer oggi. La sua validità dipende da testo, circostanze e legislazione applicabile.



Controllo e danni causati da terzi

5. Home Office v Dorset Yacht Co Ltd [1970] AC 1004 [3]

Giovani di un borstal, un'istituzione allora destinata a giovani autori di reati, lavoravano a Brownsea Island sotto sorveglianza. Per la questione preliminare si assumeva che i sorveglianti non li avessero controllati adeguatamente durante la notte. Fuggirono usando un'imbarcazione e danneggiarono lo yacht dell'attrice.

Il danno immediato proveniva dai giovani, ma l'azione riguardava la negligenza dei sorveglianti. Contavano il controllo sui giovani e il rischio prevedibile per le barche vicine in caso di fuga.

Chi ha vinto, e perché? Dorset Yacht vinse sulla **questione preliminare del dovere**. La House of Lords respinse l'appello dell'Home Office: sui fatti assunti poteva esistere una duty of care. L'azione poteva continuare; non era ancora una sentenza finale su tutti i fatti e sul risarcimento. [3]

6. Perché non è un dovere di proteggere chiunque

Un terzo (**third party**) è esterno al rapporto fra attore e convenuto. Il diritto inglese distingue normalmente fra causare un danno e non impedirne uno originato altrove. Non esiste un generale dovere di prevenire ogni danno altrui. Una relazione specifica, come il controllo di una fonte di pericolo, può cambiare l'analisi. [6]

Confronto inventato: Un passante osserva una persona che si comporta pericolosamente vicino a una bicicletta. Un sorvegliante ha invece il compito e la possibilità di controllarla. Non sono necessariamente nella stessa posizione giuridica. Si esaminano responsabilità, controllo, rischio e omissione concreta.

Una questione preliminare (**preliminary issue**) può essere risolta prima del processo completo. Per questo un'importante vittoria non comporta sempre un pagamento già determinato.



Il modello ampio di Anns

7. Anns v Merton London Borough Council [4]

Deciso nel 1977, pubblicato come **[1978] AC 728**. Titolari di leases di lunga durata su appartamenti sostenevano che fondamenta inadeguate avessero causato crepe e pavimenti inclinati. Agirono contro l'autorità locale per approvazione o controllo negligenti. Prima si discutevano il dovere e il termine per agire.

8. Due passaggi proposti da Lord Wilberforce

Primo: una relazione sufficientemente stretta e un danno prevedibile fondavano un dovere iniziale. **Secondo:** si cercavano ragioni per escludere o limitare quel dovere, le persone protette o i danni recuperabili. La prossimità giuridica (**proximity**) non si riduceva alla distanza fisica.

Chi ha vinto, e perché? I titolari degli appartamenti ebbero successo in questa fase preliminare. L'appello dell'autorità locale fu respinto e le domande potevano proseguire secondo l'analisi del dovere e dei termini. Non erano ancora definitivamente provate la negligence e una somma dovuta dopo il processo completo. [4]

9. Un passaggio storico, non il test generale attuale

Il modello partiva ampiamente e cercava poi limiti. **Prima facie** significa inizialmente o in via provvisoria. Le considerazioni di politica del diritto (**policy considerations**) riguardano gli effetti della regola sul sistema e sulla società. **Anns fu successivamente superato in Murphy:** non è la formula generale da applicare oggi. [5]

Domanda inventata: Un nuovo servizio universitario dovrebbe rispondere per le perdite degli utenti? Un modello ampio parte da relazione e rischio, poi cerca limiti. Questo spiega la storia di Anns; per un caso attuale occorrono le categorie e decisioni oggi applicabili.



Murphy e il metodo attuale

10. Murphy v Brentwood District Council [5]

Deciso nel 1990, pubblicato come **[1991] 1 AC 398**. Murphy vendette con una perdita la propria casa con fondamenta difettose e chiese un risarcimento all'autorità locale per il controllo edilizio negligente.

Chi ha vinto, e perché? Brentwood vinse. La diminuzione di valore della casa difettosa stessa era pure economic loss fuori dal dovere invocato. La House of Lords superò Anns. Le crepe non trasformavano automaticamente quel deprezzamento in danno ad altri beni. [5]

Non segue che nessuna perdita economica sia risarcibile: Hedley Byrne illustra una diversa via. Contratti e leggi possono inoltre creare altri percorsi per controversie edilizie.

11. Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4 [6]

Durante un arresto gli agenti urtarono la passante Robinson e la ferirono. Il rischio proveniva dalla loro condotta, non semplicemente dalla mancata protezione contro un reato altrui.

Chi ha vinto, e perché? Robinson vinse alla Supreme Court. Gli agenti avevano un dovere secondo i normali principi di negligence, lo violarono e causarono la lesione. Il Chief Constable era responsabile; la causa tornò per quantificare i damages. Non esisteva una generale immunità della polizia. [6]

12. Prima i principi consolidati

Oggi si cercano anzitutto categorie e decisioni esistenti. Solo una questione realmente nuova richiede sviluppo prudente per analogia, considerando coerenza e una responsabilità equa, giusta e ragionevole (**fair, just and reasonable**). Robinson respinge una lista universale e meccanica per ogni causa. [6]



Domande di comprensione e risposte

1. Il dovere prova già l'intera domanda?

Risposta: No. Occorrono violazione, nesso causale e danno risarcibile.

2. Che cosa vinse Donoghue senza contratto?

Risposta: L'appello che consentiva di proseguire con la prova dei fatti; non un risarcimento definitivo.

3. Perché Heller vinse nonostante il principio sulle informazioni?

Risposta: Il disclaimer impediva in quel caso la rilevante assunzione di responsabilità.

4. Chi danneggiò lo yacht e quale condotta era contestata?

Risposta: I giovani lo danneggiarono; ai sorveglianti si contestava il controllo negligente.

5. La prossimità è solo fisica?

Risposta: No. È una relazione sufficientemente stretta sul piano giuridico.

6. Anns è il test generale odierno?

Risposta: No. Fu superato in Murphy.

7. Perché le crepe non bastavano in Murphy?

Risposta: La domanda riguardava il valore della casa difettosa stessa, non un danno ad altri beni.

8. Da dove comincia il metodo attuale?

Risposta: Da principi e categorie consolidati; poi, se necessario, da sviluppo prudente per analogia.



Fonti e percorsi di lettura

Fonti primarie già verificate per la serie inglese il 4 ottobre 2026. Le nuove decisioni guida sono state nuovamente consultate durante la preparazione delle versioni europee. Gli esempi indicati come inventati sono situazioni didattiche. Le traduzioni spiegano il diritto studiato, senza equipararlo automaticamente al diritto italiano.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] AC 562.

House of Lords; principio del vicino e rapporto produttore-consumatore. Copia dell'Università di Treviri. [Apri la fonte](#)

[2] Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465.

Sentenza del 1963 su responsabilità, affidamento e disclaimer; riproduzione del testo. [Apri la fonte](#)

[3] Home Office v Dorset Yacht Co Ltd [1970] AC 1004.

Questione preliminare, sorveglianza e rischio prevedibile; testo della sentenza riprodotto. [Apri la fonte](#)

[4] Anns v Merton London Borough Council [1978] AC 728.

Sentenza del 1977; modello in due passaggi, dovere e termini. Da leggere come sviluppo storico. [Apri la fonte](#)

[5] Murphy v Brentwood District Council [1991] 1 AC 398.

Sentenza del 1990 su pure economic loss e superamento di Anns. [Apri la fonte](#)

[6] Robinson [2018] UKSC 4.

Testo ufficiale; paragrafi 21-30 sul metodo, 33-37 su azioni e omissioni, 68-81 sull'esito. [Apri la fonte](#)